



P U T U S A N

Nomor 2465/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : EKO SETIAWAN Alias WAWAN Bin SAMIAJI;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/15 Agustus 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Lebok Agung Gg. III No. 88 RT.005/RW.002,
Kel. Gading, Kec. Tambaksari – Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Bengkel Matras);

Terdakwa EKO SETIAWAN Alias WAWAN Bin SAMIAJI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Drs. Victor A. Sinaga, S.H., Penasihat Hukum dari LBH Rumah keadilan Masyarakat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jl. Klampis Anom IV Blok. F No.59 Kota Surabaya, berdasarkan
Penetapan tertanggal 18 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2465/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 27 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2465/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 27 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EKO SETIAWAN ALIAS WAWAN BIN SAMIAJI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EKO SETIAWAN ALIAS WAWAN BIN SAMIAJI** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) plastik klip yang didalam nya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing ($\pm 0,40$ gram, dan $\pm 0,41$ gram) berat keseluruhan $\pm 0,81$ (nol koma delapan puluh satu) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A71 warna Gold dengan nomor simcard 089602111103;

Halaman 2 Putusan Nomor 2465/Pid.Sus/2023/PN Sby



- 3 (tiga) plastik klip yang didalam nya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing ($\pm 0,30$ gram, $\pm 0,32$ gram, dan $\pm 0,34$ gram) berat keseluruhan $\pm 0,96$ (nol koma enam puluh sembilan) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) bungkus kosong rokok gajah baru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 22 Januari 2024 yang pada pokoknya mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dan/atau Putusan yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum mengajukan Tanggapan/Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas Tanggapan/Replik dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

-----Bahwa ia Terdakwa **EKO SETIAWAN ALIAS WAWAN BIN SAMIAJI** pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2023 bertempat dipinggir Jalan Kenjeran Surabaya dan di Bengkel Matras Jl. Lebok Agung Gg. III No. 84 Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat dipinggir Jalan Kenjeran Surabaya, Saksi AGUS SUPRIYANTO, S.H (Polri) dan Saksi ERIK RIANG KUSUMA, S.H (Polri) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EKO SETIAWAN ALIAS WAWAN BIN SAMIAJI.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kemudian dilakukan Penggeledahan dan ditemukan Barang Bukti berupa: 2 (dua) plastik klip yang didalam nya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing ($\pm 0,40$ gram, dan $\pm 0,41$ gram) berat keseluruhan $\pm 0,81$ (nol koma delapan puluh satu) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A71 warna Gold dengan nomor simcard 089602111103.
- Bahwa kemudian selanjutnya dilakukan penggeledahan ditempat kerja Terdakwa yang beralamat di Bengkel Matras Jl. Lebok Agung Gg. III No. 84 Surabaya pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 22.30 WIB dan ditemukan 3 (tiga) plastik klip yang didalam nya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing ($\pm 0,30$ gram, $\pm 0,32$ gram, dan $\pm 0,34$ gram) berat keseluruhan $\pm 0,96$ (nol koma enam puluh sembilan) gram beserta bungkusnya yang disimpan didalam bungkus rokok gajah baru saat berada dibawah kompor di Bengkel Matras Jl. Lebok Agung Gg. III No. 84 Surabaya.
- Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan disimpan oleh Terdakwa dan dalam penguasaan Terdakwa, namun milik ERWIN (DPO) yang merupakan bos Terdakwa dan Terdakwa hanya disuruh untuk mengantarkannya saja sesuai dengan petunjuk ERWIN (DPO).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 20.30 Wib di tempat kerja Terdakwa, awalnya sebanyak 10 (sepuluh) paket plastik Narkotika jenis Sabu dan untuk yang 5 (lima) paket sudah terkirim sesuai dengan perintah dari ERWIN (DPO), kepada :
 - DIAN sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per paket;

Halaman 4 Putusan Nomor 2465/Pid.Sus/2023/PN Sby



- RONI sebanyak 2 (dua) poket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per poket;
- SANDI sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Sehingga tersisa 5 (lima) paket yang disimpan oleh Terdakwa dan ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah untuk per poket yang telah berhasil Terdakwa antarkan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), namun baru akan diberikan jika Narkotika jenis sabu tersebut sudah terkirim semua.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin resmi dari pihak yang berwenang untuk menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 07590/ NNF/ 2023, tanggal 26 September 2023 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor: 26765/ 2023/ NNF sampai dengan Nomor: 26769/ 2023/ NNF tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa ia TERDAKWA EKO SETIAWAN ALIAS WAWAN BIN SAMIAJI pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2023 bertempat dipinggir Jalan Kenjeran Surabaya dan di Bengkel Matras Jl. Lebok Agung Gg. III No. 84 Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,**



menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat dipinggir Jalan Kenjeran Surabaya, Saksi AGUS SUPRIYANTO, S.H (Polri) dan Saksi ERIK RIANG KUSUMA, S.H (Polri) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EKO SETIAWAN ALIAS WAWAN BIN SAMIAJI.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kemudian dilakukan Penggeledahan dan ditemukan Barang Bukti berupa: 2 (dua) plastik klip yang didalam nya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing ($\pm 0,40$ gram, dan $\pm 0,41$ gram) berat keseluruhan $\pm 0,81$ (nol koma delapan puluh satu) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A71 warna Gold dengan nomor simcard 089602111103.
- Bahwa kemudian selanjutnya dilakukan penggeledahan ditempat kerja Terdakwa yang beralamat di Bengkel Matras Jl. Lebok Agung Gg. III No. 84 Surabaya pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 22.30 WIB dan ditemukan 3 (tiga) plastik klip yang didalam nya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing ($\pm 0,30$ gram, $\pm 0,32$ gram, dan $\pm 0,34$ gram) berat keseluruhan $\pm 0,96$ (nol koma enam puluh sembilan) gram beserta bungkusnya yang disimpan didalam bungkus rokok gajah baru saat berada dibawah kompor di Bengkel Matras Jl. Lebok Agung Gg. III No. 84 Surabaya.
- Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan disimpan oleh Terdakwa dan dalam penguasaan Terdakwa, namun milik ERWIN (DPO) yang merupakan bos Terdakwa dan Terdakwa hanya disuruh untuk mengantarkannya saja sesuai dengan petunjuk ERWIN (DPO).
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin resmi dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 07590/ NNF/ 2023, tanggal 26 September 2023



diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor: 26765/ 2023/ NNF sampai dengan Nomor: 26769/ 2023/ NNF tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUS SUPRIANTO, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan BAP Penyidikan;
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama Anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat dipinggir Jalan Kenjeran Surabaya;
 - Bahwa pada saat melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) plastik klip yang didalam nya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing ($\pm 0,40$ gram, dan $\pm 0,41$ gram) berat keseluruhan $\pm 0,81$ (nol koma delapan puluh satu) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A71 warna Gold dengan nomor simcard 089602111103;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan ditempat kerja Terdakwa yang beralamat di Bengkel Matras Jl. Lebok Agung Gg. III No. 84 Surabaya pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 22.30 WIB dan ditemukan 3 (tiga) plastik klip yang didalam nya berisi Narkotika



jenis sabu dengan berat masing-masing ($\pm 0,30$ gram, $\pm 0,32$ gram, dan $\pm 0,34$ gram) berat keseluruhan $\pm 0,96$ (nol koma enam puluh sembilan) gram beserta bungkusnya yang disimpan didalam bungkus rokok gajah baru saat berada dibawah kompor di Bengkel Matras Jl. Lebok Agung Gg. III No. 84 Surabaya;

- Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan disimpan oleh Terdakwa dan dalam penguasaan Terdakwa, namun milik ERWIN (DPO) yang merupakan bos Terdakwa dan Terdakwa hanya disuruh untuk mengantarkannya saja sesuai dengan petunjuk ERWIN (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 20.30 Wib di tempat kerja Terdakwa, awalnya sebanyak 10 (sepuluh) paket plastik Narkotika jenis Sabu dan untuk yang 5 (lima) poket sudah terkirim sesuai dengan perintah dari ERWIN (DPO), kepada: DIAN sebanyak 2 (dua) poket dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per poket, RONI sebanyak 2 (dua) poket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per poket, SANDI sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga tersisa 5 (lima) paket yang disimpan oleh Terdakwa dan ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah untuk per poket yang telah berhasil Terdakwa antarkan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), namun baru akan diberikan jika Narkotika jenis sabu tersebut sudah terkirim semua;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan;

2. Saksi ERIK RIANG KUSUMA, S.H., yang keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat dipinggir Jalan Kenjeran Surabaya;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) plastik klip yang didalam nya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing ($\pm 0,40$ gram, dan $\pm 0,41$ gram) berat keseluruhan $\pm 0,81$ (nol koma delapan puluh satu) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A71 warna Gold dengan nomor simcard 089602111103;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan ditempat kerja Terdakwa yang beralamat di Bengkel Matras Jl. Lebok Agung Gg. III No. 84 Surabaya pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 22.30 WIB dan ditemukan 3 (tiga) plastik klip yang didalam nya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing ($\pm 0,30$ gram, $\pm 0,32$ gram, dan $\pm 0,34$ gram) berat keseluruhan $\pm 0,96$ (nol koma enam puluh sembilan) gram beserta bungkusnya yang disimpan didalam bungkus rokok gajah baru saat berada dibawah kompor di Bengkel Matras Jl. Lebok Agung Gg. III No. 84 Surabaya;
- Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan disimpan oleh Terdakwa dan dalam penguasaan Terdakwa, namun milik ERWIN (DPO) yang merupakan bos Terdakwa dan Terdakwa hanya disuruh untuk mengantarkannya saja sesuai dengan petunjuk ERWIN (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 20.30 Wib di tempat kerja Terdakwa, awalnya sebanyak 10 (sepuluh) paket plastik Narkotika jenis Sabu dan untuk yang 5 (lima) poket sudah terkirim sesuai dengan perintah dari ERWIN (DPO), kepada: DIAN sebanyak 2 (dua) poket

Halaman 9 Putusan Nomor 2465/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per poket, RONI sebanyak 2 (dua) poket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per poket, SANDI sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga tersisa 5 (lima) paket yang disimpan oleh Terdakwa dan ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah untuk per poket yang telah berhasil Terdakwa antarkan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), namun baru akan diberikan jika Narkotika jenis sabu tersebut sudah terkirim semua;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat dipinggir Jalan Kenjeran Surabaya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kemudian dilakukan Penggeledahan dan ditemukan Barang Bukti berupa: 2 (dua) plastik klip yang didalam nya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing ($\pm 0,40$ gram, dan $\pm 0,41$ gram) berat keseluruhan $\pm 0,81$ (nol koma delapan puluh satu) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A71 warna Gold dengan nomor simcard 089602111103;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditempat kerja Terdakwa yang beralamat di Bengkel Matras Jl. Lebok Agung Gg. III No. 84 Surabaya pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 22.30 WIB dan ditemukan 3 (tiga) plastik klip yang didalam nya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing ($\pm 0,30$ gram, $\pm 0,32$ gram, dan $\pm 0,34$ gram)



berat keseluruhan $\pm 0,96$ (nol koma enam puluh sembilan) gram beserta bungkusnya yang disimpan didalam bungkus rokok gajah baru saat berada dibawah kompor di Bengkel Matras Jl. Lebok Agung Gg. III No. 84 Surabaya;

- Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan disimpan oleh Terdakwa dan dalam penguasaan Terdakwa, namun milik ERWIN (DPO) yang merupakan bos Terdakwa dan Terdakwa hanya disuruh untuk mengantarkannya saja sesuai dengan petunjuk ERWIN (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 20.30 Wib di tempat kerja Terdakwa, awalnya sebanyak 10 (sepuluh) paket plastik Narkotika jenis Sabu dan untuk yang 5 (lima) poket sudah terkirim sesuai dengan perintah dari ERWIN (DPO), kepada: DIAN sebanyak 2 (dua) poket dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per poket, RONI sebanyak 2 (dua) poket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per poket, SANDI sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga tersisa 5 (lima) paket yang disimpan oleh Terdakwa dan ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah untuk per poket yang telah berhasil Terdakwa antarkan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), namun baru akan diberikan jika Narkotika jenis sabu tersebut sudah terkirim semua;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) plastik klip yang didalam nya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing ($\pm 0,40$ gram, dan $\pm 0,41$ gram) berat keseluruhan $\pm 0,81$ (nol koma delapan puluh satu) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A71 warna Gold dengan nomor simcard 089602111103;



- 3 (tiga) plastik klip yang didalam nya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing ($\pm 0,30$ gram, $\pm 0,32$ gram, dan $\pm 0,34$ gram) berat keseluruhan $\pm 0,96$ (nol koma enam puluh sembilan) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) bungkus kosong rokok gajah baru;

Menimbang, bahwa dibacakan Penuntut Umum surat hasil pemeriksaan laboratorium dengan No. Lab: 07590/ NNF/ 2023, tanggal 26 September 2023, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dalam perkara Terdakwa dengan Nomor:

- 26765/ 2023/ NNF s/d 26769/ 2023/ NNF: adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan uji laboratorium barang bukti dan keterangan Terdakwa saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat dipinggir Jalan Kenjeran Surabaya;
- Bahwa benar dari hasil penggeledahan di temukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip yang didalam nya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing ($\pm 0,40$ gram, dan $\pm 0,41$ gram) berat keseluruhan $\pm 0,81$ (nol koma delapan puluh satu) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A71 warna Gold dengan nomor simcard 089602111103 dan dilakukan penggeledahan ditempat kerja Terdakwa yang beralamat di Bengkel Matras Jl. Lebok Agung Gg. III No. 84 Surabaya pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 22.30 WIB dan ditemukan 3 (tiga) plastik klip yang didalam nya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing ($\pm 0,30$ gram, $\pm 0,32$ gram, dan $\pm 0,34$ gram) berat keseluruhan $\pm 0,96$ (nol koma enam puluh sembilan) gram beserta



- bungkusnya yang disimpan didalam bungkus rokok gajah baru saat berada dibawah kompor di Bengkel Matras Jl. Lebok Agung Gg. III No. 84 Surabaya;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 20.30 Wib di tempat kerja Terdakwa, awalnya sebanyak 10 (sepuluh) paket plastik Narkotika jenis Sabu dan untuk yang 5 (lima) poket sudah terkirim sesuai dengan perintah dari ERWIN (DPO), kepada: DIAN sebanyak 2 (dua) poket dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per poket, RONI sebanyak 2 (dua) poket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per poket, SANDI sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga tersisa 5 (lima) paket yang disimpan oleh Terdakwa dan ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa benar Terdakwa mendapatkan upah untuk per poket yang telah berhasil Terdakwa antarkan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), namun baru akan diberikan jika Narkotika jenis sabu tersebut sudah terkirim semua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual menyerahkan, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima";
4. Unsur "Narkotika Golongan I bukan tanaman";



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”:

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini, sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 dimaknai sebagai sebuah kata yang sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Kata setiap orang disini merupakan setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya pembuktian unsur setiap orang ini menjadi sesuatu yang sangat urgen sebagai langkah antisipatif untuk menghindari “salah orang” atau subyek hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa EKO SETIAWAN Alias WAWAN Bin SAMIAJI dan Terdakwa identitasnya dalam surat dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subyek hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya bahkan Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap keterangan saksi – saksi yang telah diberikan di persidangan, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa si pelaku perbuatan tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang telah diundangkan dalam lembaran negara, sehingga setiap warga negara Indonesia atau setiap orang yang berada dalam wilayah negar



a kesatuan Indonesia dianggap telah mengetahui tentang berlakunya undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berlakunya undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, dan didalam undang-undang tersebut telah diatur bahwa hanya person atau badan hukum tertentu yang dapat bersentuhan dengan narkotika di wilayah hukum negara Republik Indonesia setelah mendapatkan ijin dari Pemerintah Republik Indonesia (incasu Menteri Kesehatan Republik Indonesia), sehingga kepada siapapun yang tidak mempunyai ijin untuk melakukan perbuatan hukum terhadap narkotika, maka person atau badan hukum tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum terhadap narkotika di Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta di persidangan, bahwa pada prinsipnya segala perbuatan yang berkaitan dengan narkotika secara bebas di Indonesia adalah dilarang oleh undang-undang (incasu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), sehingga untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika diperlukan ijin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang di Indonesia. Namun demikian Terdakwa tetap melakukan perbuatan awal untuk melakukan transaksi penjualan barang (shabu) kepada orang lain (kepada siapapun) yang memesannya, yang mana Terdakwa untuk itu tidak mempunyai ijin dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual menyerahkan, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima”:

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang berupa perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat alternatif sifatnya, sehingga apabila salah satu atau beberapa



sub unsur atau semua sub unsur tersebut telah terbukti pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat dipinggir Jalan Kenjeran Surabaya dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing ($\pm 0,40$ gram, dan $\pm 0,41$ gram) berat keseluruhan $\pm 0,81$ (nol koma delapan puluh satu) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A71 warna Gold dengan nomor simcard 089602111103 yang kemudian dilakukan penggeledahan ditempat kerja Terdakwa yang beralamat di Bengkel Matras Jl. Lebok Agung Gg. III No. 84 Surabaya pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 22.30 WIB dan ditemukan 3 (tiga) plastik klip yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing ($\pm 0,30$ gram, $\pm 0,32$ gram, dan $\pm 0,34$ gram) berat keseluruhan $\pm 0,96$ (nol koma enam puluh sembilan) gram beserta bungkusnya yang disimpan didalam bungkus rokok gajah baru saat berada dibawah kompor di Bengkel Matras Jl. Lebok Agung Gg. III No. 84 Surabaya, yang mana keseluruhan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan disimpan oleh Terdakwa dan dalam penguasaan Terdakwa, namun milik ERWIN (DPO) yang merupakan bos Terdakwa dan Terdakwa hanya disuruh untuk mengantarkannya saja sesuai dengan petunjuk ERWIN (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 20.30 Wib di tempat kerja Terdakwa, awalnya sebanyak 10 (sepuluh) paket plastik Narkotika jenis Sabu dan untuk yang 5 (lima) poket sudah terkirim sesuai dengan perintah dari ERWIN (DPO) kepada kepada: DIAN sebanyak 2 (dua) poket dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per poket, RONI sebanyak 2 (dua) poket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per poket, SANDI sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu



rupiah), sehingga tersisa 5 (lima) paket yang disimpan oleh Terdakwa dan ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan upah untuk per poket yang telah berhasil Terdakwa antarkan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), namun baru akan diberikan jika Narkotika jenis sabu tersebut sudah terkirim semua;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu yang didapatkan oleh Terdakwa dari Sdr. ERWIN (DPO) tersebut adalah untuk kepentingan hendak dijual kepada orang lain (siapa pun) yang memesan kepada Terdakwa, dengan demikian terbukti bahwa Terdakwa bermaksud untuk menjual shabu tersebut kepada orang lain (kepada siapa pun) yang berminat;

Menimbang bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menjual telah terpenuhi pada perbuatan awal yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Ad.4. Unsur “Narkotika Golongan I jenis sabu bukan tanaman”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam daftar lampiran undang-undang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa telah ditemukan barang bukti shabu, dan terhadap barang bukti shabu tersebut telah dilakukan uji laboratorium dengan No. Lab. 07590/ NNF/ 2023, tanggal 26 September 2023, yang pada bagian kesimpulan menyatakan bahwa barang bukti dalam perkara Terdakwa EKO SETIAWAN Alias WAWAN Bin SAMIAJI adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KESATU;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah memenuhi atau minimal mendekati rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang terdiri dari:

- 1) 2 (dua) plastik klip yang didalam nya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing ($\pm 0,40$ gram, dan $\pm 0,41$ gram) berat



keseluruhan $\pm 0,81$ (nol koma delapan puluh satu) gram beserta bungkusnya,

- 2) 1 (satu) buah handphone merk Oppo A71 warna Gold dengan nomor simcard 089602111103,
- 3) 3 (tiga) plastik klip yang didalam nya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing ($\pm 0,30$ gram, $\pm 0,32$ gram, dan $\pm 0,34$ gram) berat keseluruhan $\pm 0,96$ (nol koma enam puluh sembilan) gram beserta bungkusnya,
- 4) 1 (satu) bungkus kosong rokok gajah baru.

Dirampas untuk dimusnahkan karena barang bukti tersebut merupakan sarana melakukan perbuatan dan barang yang dilarang beredar di masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk memberantas Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EKO SETIAWAN Alias WAWAN Bin SAMIAJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli



Narkotika Golongan I jenis sabu bukan tanaman”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) plastik klip yang didalam nya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing ($\pm 0,40$ gram, dan $\pm 0,41$ gram) berat keseluruhan $\pm 0,81$ (nol koma delapan puluh satu) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A71 warna Gold dengan nomor simcard 089602111103;
 - 3 (tiga) plastik klip yang didalam nya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing ($\pm 0,30$ gram, $\pm 0,32$ gram, dan $\pm 0,34$ gram) berat keseluruhan $\pm 0,96$ (nol koma enam puluh sembilan) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus kosong rokok gajah baru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, oleh kami, **Suswanti, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Mangapul, S.H., M.H.**, dan **Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **05 Februari 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Eni Fauzi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh I Gede Krisna Wahyu Wijaya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Penasihat
Hukum Terdakwa dengan dihadapan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis:

Mangapul, S.H., M.H.

Suswanti, S.H., M.Hum.

Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Eni Fauzi, S.H., M.H.